



Documentación de la operación

Qué contiene un boleto de compraventa, un contrato de locación, y qué necesita el escribano para avanzar sin sorpresas.

Por qué la **documentación** es tu responsabilidad

Cerrar una operación es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es que esa operación llegue a buen puerto sin sorpresas de última hora — un dato mal cargado en el boleto, una garantía que no cierra, un título con un embargo no detectado a tiempo. Como corredor, no redactás documentos legales de forma vinculante en soledad (para eso están el escribano y el abogado), pero sí sos quien ordena la información y detecta problemas antes de que exploten.

REGLA GENERAL

Nunca redactes ni firmes un documento con implicancias legales sin que haya sido revisado por un escribano o abogado, especialmente en operaciones de venta. Tu valor está en preparar el terreno para que esa revisión sea rápida, no en reemplazarla.

El boleto de compraventa

El boleto de compraventa es el documento que formaliza el acuerdo entre comprador y vendedor antes de la escritura. No transfiere la propiedad (eso lo hace la escritura), pero genera obligaciones legales concretas para ambas partes.

DATOS QUE NO PUEDEN FALTAR

- ☐ Datos completos de comprador y vendedor (DNI/CUIT, domicilio, estado civil).
- ☐ Descripción exacta del inmueble según título (nomenclatura catastral, superficie, linderos).
- ☐ Precio total, moneda, y forma de pago (contado, financiado, plazos).
- ☐ Monto y forma de la seña ya entregada.
- ☐ Plazo y condiciones para la escrituración.
- ☐ Estado de ocupación del inmueble (libre, con inquilino) y fecha de entrega.
- ☐ Cláusulas de incumplimiento y penalidades para cada parte.
- ☐ Quién asume los gastos de escrituración y en qué proporción.

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Los boletos armados a partir de plantillas recicladas de operaciones anteriores son la fuente número uno de errores: datos de un comprador anterior que quedan pegados, cláusulas que no aplican a la operación actual. Revisá cada boleto línea por línea, nunca asumás que la plantilla ya está bien.

El contrato de locación

Desde la desregulación del mercado de alquileres (derogación de la Ley 27.551 mediante el DNU 70/2023), muchas de las condiciones que antes eran obligatorias por ley —plazo mínimo, índice de ajuste, moneda— hoy se negocian libremente entre las partes. Esto le da más flexibilidad al contrato, pero también más responsabilidad a quien lo redacta: hay que dejar cada condición explícita, porque ya no hay un piso legal que la supla.

ELEMENTOS QUE SIEMPRE HAY QUE DEFINIR CON CLARIDAD

- ◆ **Plazo del contrato** — hoy se negocia libremente; dejarlo explícito evita ambigüedades.
- ◆ **Moneda y forma de pago** — pesos, dólares, mecanismo de conversión si aplica.
- ◆ **Índice o mecanismo de ajuste** — con qué frecuencia y bajo qué fórmula se actualiza el valor.
- ◆ **Garantía exigida** — propietaria, seguro de caución, garante personal — y sus requisitos.
- ◆ **Depósito en garantía** — monto y condiciones de devolución al finalizar.
- ◆ **Responsabilidad por expensas, servicios y reparaciones** — qué corresponde al locador y qué al locatario.

IMPORTANTE

El marco legal de los alquileres sigue en movimiento. Antes de armar un contrato, confirmá siempre cuál es la normativa vigente y, ante cualquier duda, consultá con un abogado o escribano — no te bases en plantillas viejas que puedan tener cláusulas ya desactualizadas.

Qué necesita el escribano

Cuanto más ordenada le llegue la información al escribano, más rápido avanza el estudio de título y la escrituración. Preparar esta carpeta con anticipación es una de las formas más simples de evitar demoras.

DOCUMENTO	PARA QUÉ SIRVE
Título de propiedad	Verificar la cadena de titularidad del inmueble
Certificado de dominio y de inhibiciones	Confirmar que la propiedad está libre de embargos y que el vendedor puede disponer de ella
Libre deuda de expensas y de impuestos (ABL, ARBA)	Asegurar que no hay deudas que puedan trasladarse al comprador
Planos aprobados	Verificar que la construcción coincide con lo registrado
DNI y datos de las partes	Redactar la escritura con la información correcta

TIP ALLIANCE REAL SYSTEM

Pedí esta documentación desde el momento de la captación, no cuando ya hay comprador. Detectar un problema de título temprano te da tiempo para resolverlo sin poner en riesgo una operación ya cerrada.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ Tu rol es ordenar la información y detectar problemas a tiempo, no redactar documentos legales vinculantes sin revisión profesional.
- ◆ El boleto de compraventa necesita datos precisos y completos — los errores más comunes vienen de plantillas recicladas mal revisadas.
- ◆ El contrato de locación hoy se negocia con más libertad que antes: eso exige dejar cada condición explícita por escrito.
- ◆ Preparar la documentación para el escribano desde la captación evita demoras y sorpresas en la escrituración.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 9 — Herramientas digitales: cómo un CRM te ordena la cartera de clientes y propiedades, y por qué la tecnología es lo que te permite escalar sin perder el control.

EJERCICIO PRÁCTICO

Armá tu propia checklist de documentación (basada en la de este módulo) para pedirle a un propietario en el momento de la captación, antes de firmar la autorización de venta.

Alliance Real System

